

0017306-71.1996.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 943/1995 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado,

3077/1995 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Luiz Simões de Almeida

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Fls. 163: acolho a manifestação do Ministério ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017306-71.1996.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0017306-71.1996.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 943/1995 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado,

3077/1995 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Luiz Simões de Almeida

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Fls. 163: acolho a manifestação do Ministério Público para declaração de extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva.

Trata-se de ação penal instaurada pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, caput, e art. 344, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 11 de dezembro de 1995.

A denúncia foi recebida em 23/10/1996 (fls. 48).

Processo e prazo prescricional suspensos na forma do art. 366, CPP em 18/03/1997.

O período de suspensão regula-se pela pena máxima em abstrato prevista para as respectivas imputações constantes da denúncia. Suspende-se, portanto, por 16 anos no crime de roubo e 8 anos para o crime de coação no curso do processo.

O réu era menor de 21 anos na data dos fatos, conforme documentos qualificativos juntados nos autos. O prazo prescricional regula-se, portanto, pela metade (8 anos e 4 anos).

Entre o último marco interruptivo e a presente data, não encerrada a instrução processual, verifico ter transcorrido o prazo prescricional para cada uma das imputações, nos termos do art. 109, 115 e 117, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGA EXTINTA a punibilidade do agente Edson Luiz Simões de Almeida pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 109, II e IV, art. 115 e art. 117, do Código Penal.

Expeça-se contramandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, providenciem-se as comunicações de praxe, destruição/leilão de objetos apreendidos, arquivando-se os autos.
P.R.I.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA